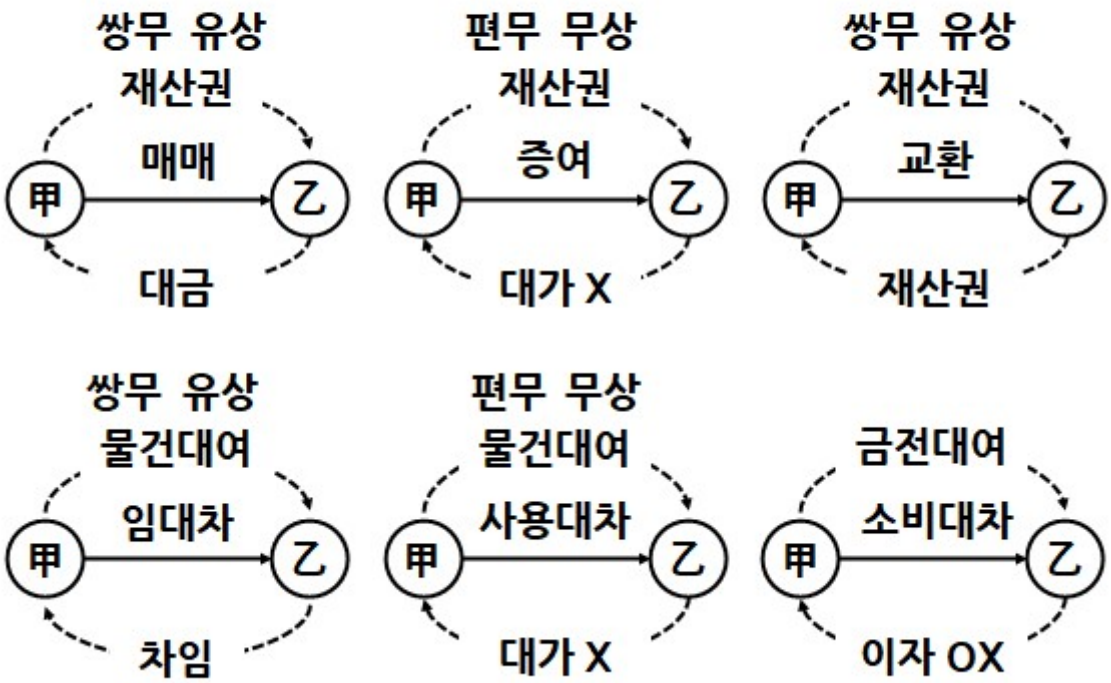
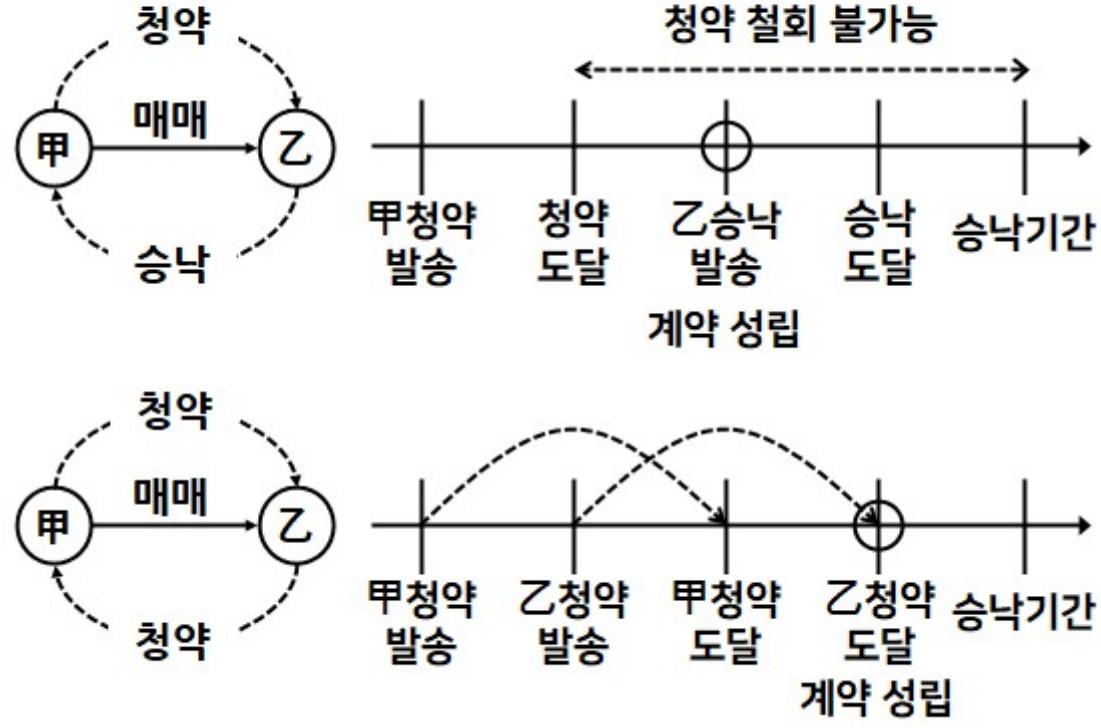
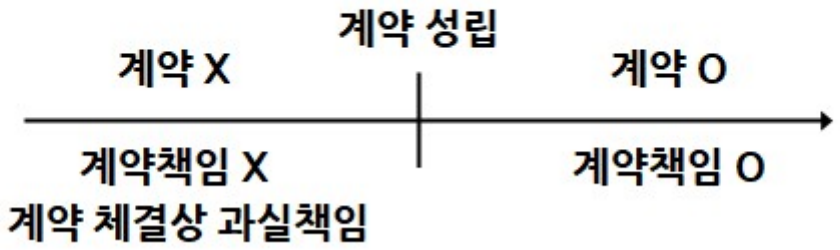
계약의 성질 구별



계약의 성립



계약체결상의 과실책임





민법상 책임의 분류

채무불이행 책임 ➡ 계약을 위반한 자의 책임

⇈

계약체결상 과실책임 ➡ 원시적 불능인 계약을 한 자의 책임

⇈

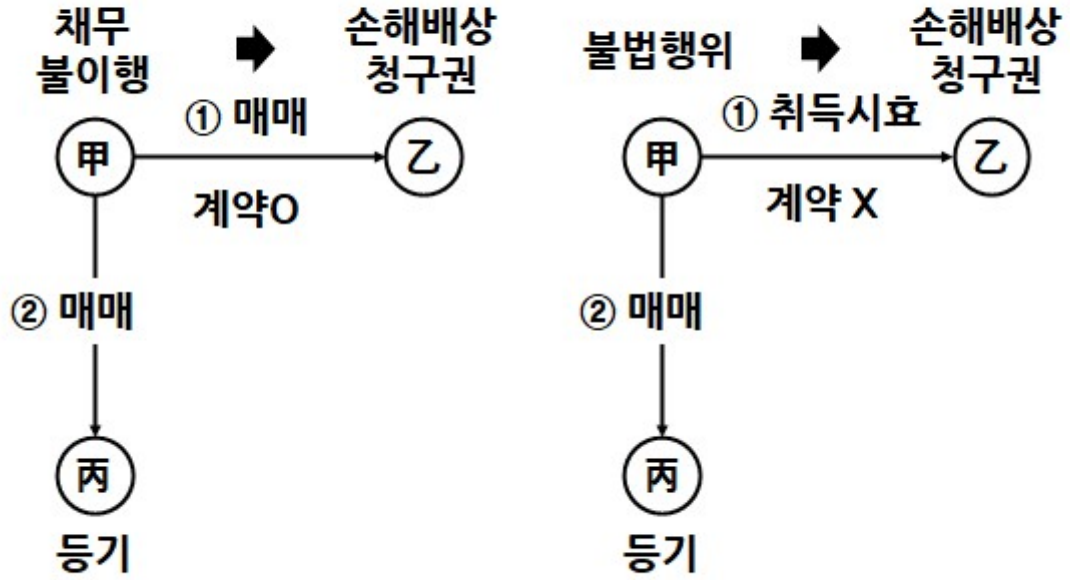
불법행위책임 ➡ 고의 과실에 의한 위법행위를 한 자의 책임

⇈

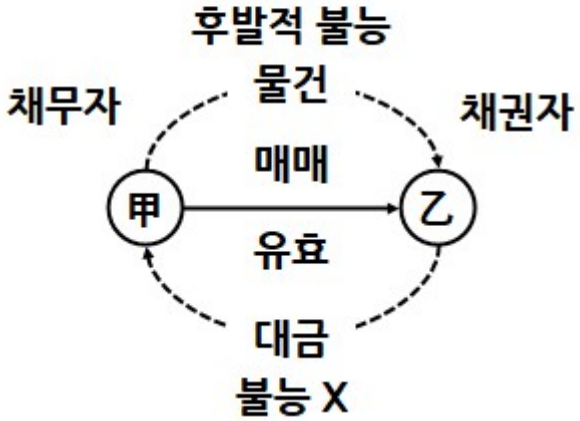
부당이득반환의무 ➡ 원인 없이 얻은 이익의 반환 의무

기타 무과실 책임
- 복대리인을 선임한 법정대리인의 책임
- 무권대리인의 상대방에 대한 책임
- 목적물을 전전세한 전세권자의 책임
- 매도인의 담보책임

채무불이행책임과 불법행위책임



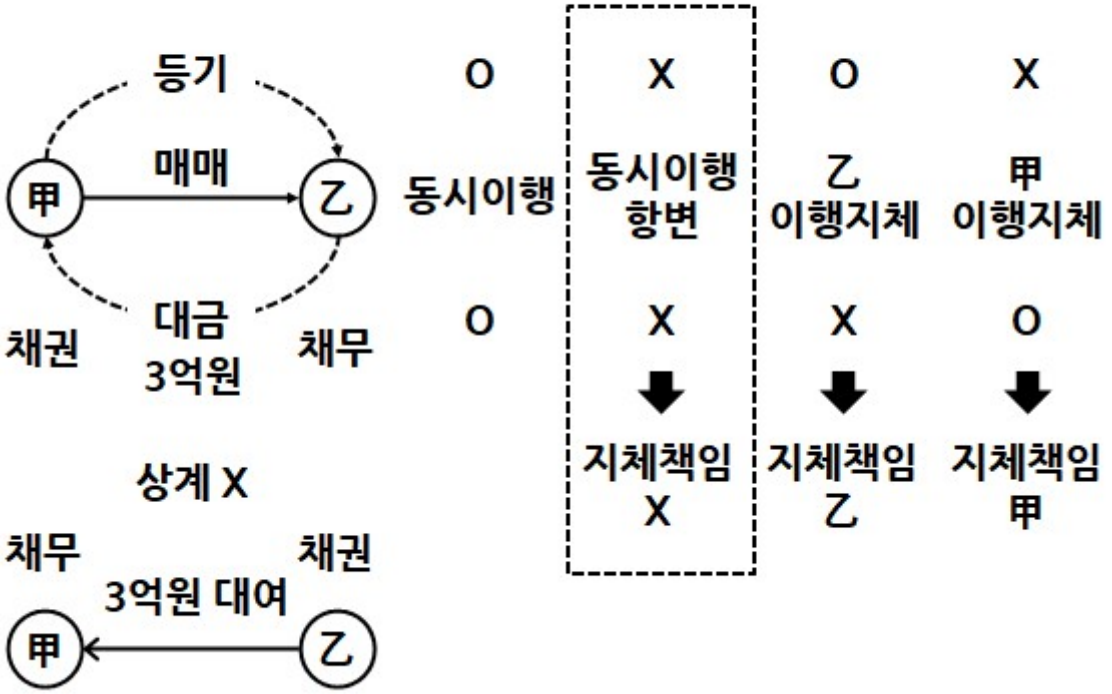
위험부담의 법리



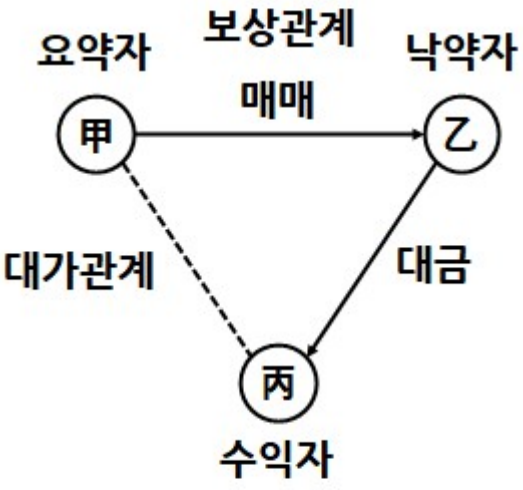
쌍방 귀책 없는 경우	채권자 귀책 있는 경우
소유권 이전 X	소유권 이전 X
채무자 위험부담	채권자 위험부담
대금지급 X	대금지급 O

불능
- 원시적 불능 ➡ 계약체결상 과실책임
- 후발적 불능
  - 채무자 귀책 O ➡ 채무불이행 책임
  - 채무자 귀책 X ➡ 위험부담

동시이행의 항변권



제3자를 위한 계약



매매 계약서

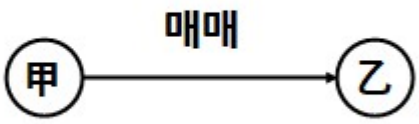
매도인 : 甲
매수인 : 乙
당사자

목적물 : 장미연립 305호

대금 : 5억원

특약
매매 대금 5억원은
甲의 요청에 따라
乙이 丙에게 지급하기로 한다.

해제의 유형 구별



	소급효 O	소급효 X
채무불이행 O ➡	법정해제권 ✚ 손해배상청구권 O	법정해지권 ✚ 손해배상청구권 O
약정사유발생 (채무불이행 X) ➡	약정해제권 ✚ 손해배상청구권 X	약정해지권 ✚ 손해배상청구권 X

약정해제와 합의해제의 차이

매매 계약서

매도인 : 甲

매수인 : 乙

목적물 : 파주시 24번지 토지

대금 : 5억원

특약
2022년에 남북통일이 되면
甲은 계약을 해제할 수 있다.

합의해제 약정서

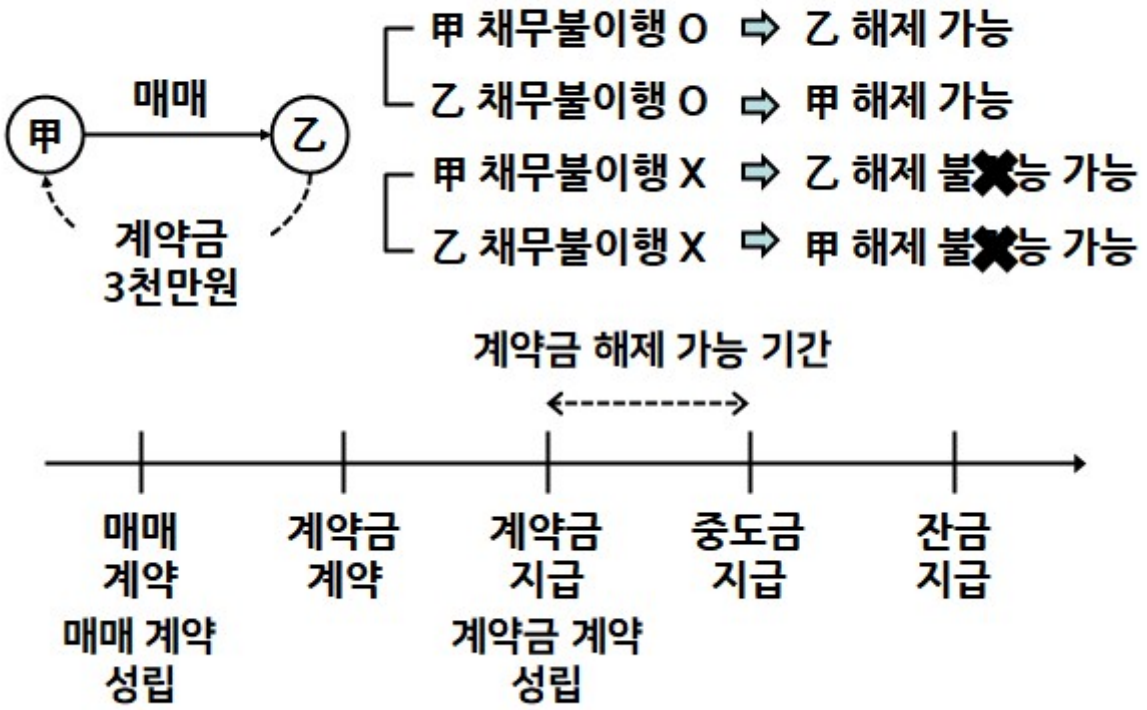
청약자 : 甲

승낙자 : 乙

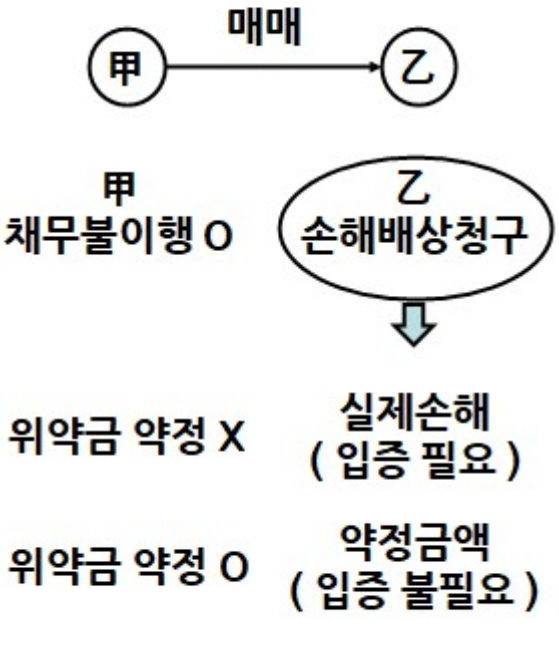
내용
甲과 乙 2021년에 체결한
파주시 24번지 토지에 대한
매매 계약을 합의해제 한다.

특약
甲은 乙에게 1천만원을
배상한다.

계약금 계약



위약금 약정과 계약금



매매 계약서

매도인 : 甲　　매수인 : 乙

목적물 : 장미연립 305호

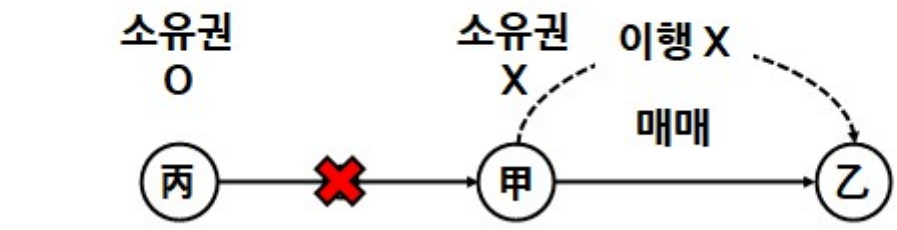
대금 : 5억원

계약금 : 3천만원

특약
甲이 계약을 위반하면
계약금의 배액을 상환한다.

乙이 계약을 위반하면
계약금은 甲이 몰취한다.

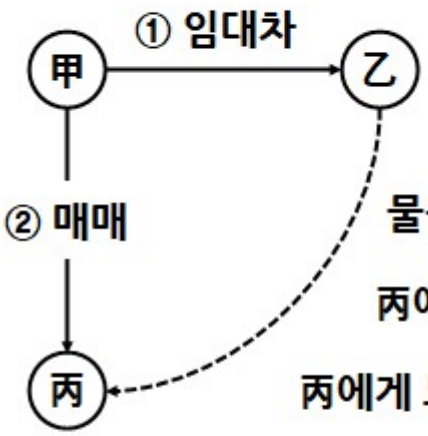
매도인의 담보책임



채무불이행 책임	甲 귀책사유 O	乙	해제권 손해배상청구권
매도인의 담보책임	甲 귀책사유 X	乙	해제권 손해배상청구권

권리 하자 유형	매수인의 권리		제척기간
전부타인권리	해제권	선의, 악의	없음
	손해배상청구권	선의	
일부타인권리	해제권	선의	1년
	손해배상청구권	선의	
	대금감액청구권	선의, 악의	
수량부족, 일부멸실	해제권	선의	1년
	손해배상청구권	선의	
	대금감액청구권	선의	
제한물권 설정	해제권	선의	1년
	손해배상청구권	선의	
저당권, 전세권 실행	해제권	선의, 악의	없음
	손해배상청구권	선의, 악의	

임차권의 대항력



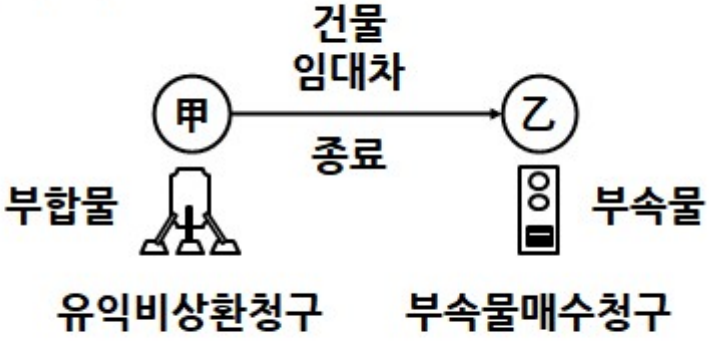
	임차권 (채권)	대항력	대항력
		X	O
물권적청구권 주장		X	O
丙에게 임차권 주장		X	O
丙에게 보증금 반환청구		X	O

임대차의 대항력 취득요건

원 칙	⇨	임차권 등기
토지 임대차	⇨	지상 건물 등기
주택 임대차	⇨	인도+주민등록
상가 임대차	⇨	인도+사업자등록

임차권의 권리 비교



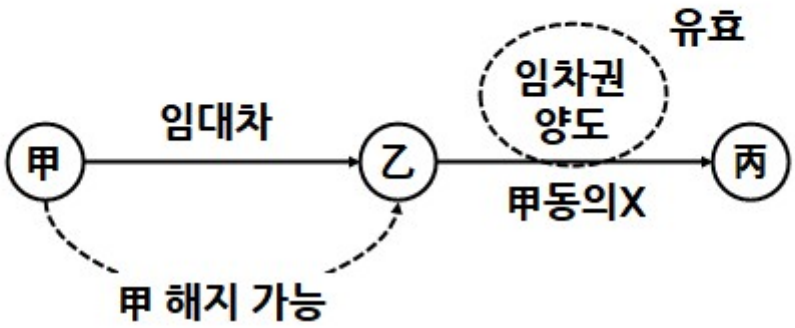


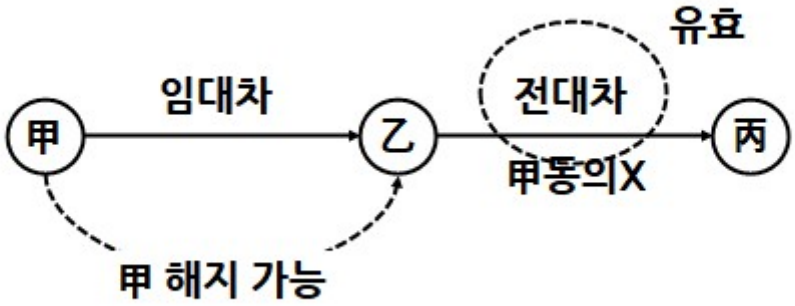


건물 소유권 乙 —지상물매수청구→ 甲

토지 임대차 기간만료 ⇨ 乙갱신 청구 ⇨ 甲 갱신거절

무단 양도 전대의 효과





동의 있는 전대차

